



TRF5 DETERMINA CONCLUSÃO DA DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA DO POVO KARUAZU

Última atualização: 02/03/2023 às 14:57:00



Por unanimidade, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 decidiu que a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a União devem cumprir, de imediato, a sentença da 11ª Vara da Justiça Federal em Alagoas, que julgou procedente a Ação Civil Pública nº 0800610-68.2021.4.05.8003, proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), e determinou o prosseguimento e a conclusão do processo de demarcação fundiária da terra indígena do povo Karuazu, naquele estado, que perdura há mais de 20 anos.

A Funai buscava, no TRF5, a concessão de efeito suspensivo à sua apelação. A autarquia alegava, entre outras questões, que existem 486 registros de reivindicações fundiárias indígenas aguardando a instauração de procedimento de identificação e delimitação ou constituição de reserva indígena, e 120 já em andamento, o que impossibilitaria o cumprimento imediato da sentença, diante das limitações do órgão.

Para a desembargadora federal Cibeles Benevides, relatora do processo, o fato de haver inúmeros processos de demarcação de terras indígenas na mesma situação não autoriza uma contínua omissão do Estado brasileiro. Ela ressaltou que a demarcação das terras indígenas é um direito dos povos tradicionais, previsto na Constituição Federal, e que a Assembleia Nacional Constituinte estabeleceu o prazo de cinco anos após a promulgação da Carta Magna (1988) para a completa demarcação de todas as terras indígenas brasileiras.



identidade, e evitar ocupações por parte de outras pessoas. Só com os marcos da terra bem definidos é que a proteção dos órgãos competentes vai ficar mais concreta e pode haver uma dissuasão de conflitos, de agressões e de invasões, que é um problema tão comum no Brasil. O Poder Judiciário não pode autorizar atrasos em demarcações que já estão atrasadas há décadas”, disse a desembargadora.

O pedido da Funai já havia sido indeferido, de forma liminar, pelo desembargador federal convocado Marco Bruno Clementino. Na decisão, ele ressaltou que o Estado Brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela omissão na demarcação de terras do povo indígena Xukuru – em uma situação jurídica muito semelhante à dos Karuazu –, por causa da demora na demarcação da terra indígena.

A Quinta Turma do TRF5 destacou, ainda, que a sentença de primeiro grau estabeleceu prazos razoáveis para a conclusão do processo de demarcação, de modo que a Funai pode se organizar para solicitar, do Governo Federal, mais verbas e mais pessoal, exatamente para o cumprimento da decisão. “Quanto mais demora, mais danos à dignidade e sobrevivência do povo Karuazu, aliado ao risco concreto de que o Estado Brasileiro possa sofrer represálias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como aconteceu no caso do povo indígena Xukuru”, concluiu Benevides.

Processo nº 0811459-18.2022.4.05.0000

Por: Divisão de Comunicação Social do TRF5



Este site é preparado para
pessoas com deficiências
visual e auditiva

Conteúdo Principal

ACESSOS DIRETOS

JFAL JFCE JFPB JFPE JFRN JFSE



TRFMED

sei!

RECURSOS HUMANOS

BOLETINS TRF5 NOTÍCIAS

JULIA

PORTAL BUSINESS INTELLIGENCE

LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS

SIC – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

WEBMAIL

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO PORTAL DO TRF5

MAPA DO SITE

Cais do Apolo, s/n - Edifício Ministro Djaci Falcão

Bairro do Recife - Recife - PE

CEP: 50030-908 | CNPJ:24.130.072/0001-11

PABX: 81 3425.9000

Atendimento ao público: 81 3425.9550

Horário de atendimento: Das 12h às 17h.

